



Carátula del contrato de crédito

Nombre comercial del producto: Nea Card

Tipo de crédito: Tarjeta de servicios empresarial

Datos del cliente

Nombre persona física con actividad empresarial

CURP

Nombre comercial

RFC

Datos del crédito

Tasa de interés ordinaria:

0.00%

Tasa de interés moratoria:

47.00% + IVA

Línea de crédito:

\$0 M.N.

Monto total a pagar o mínimo: Total del monto dispuesto en el periodo

*El pago mínimo y el pago total son el monto dispuesto del crédito durante el periodo, en caso de que el pago no cubra este monto en su totalidad se generarán intereses moratorios sobre el monto restante.

Periodicidad: ☐ Semanal ☐ Quincenal ☐ Mensual

Fecha de corte: ☐ Cada domingo ☐ Día 15 de mes ☐ Mensual

Comisiones relevantes

Mensualidad de: _____ al mes

Pago tardío: \$500.00 M.N. + IVA

Nombre:

Marcos Siqueiros Ballesteros
Apoderado de Grit Payment Solutions, S.A.P.I. de C.V.

Aclaraciones y reclamaciones:

Domicilio Calle 3 Picos 65, Polanco V Secc,
Miguel Hidalgo 11560, CDMX, México.
+52 1 55 3931 5056 | soporte@getnea.com

Advertencias:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

TARJETA DE SERVICIOS EMPRESARIAL NEA

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE (EL "CONTRATO") QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, GRIT PAYMENT SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL (EN ADELANTE "Nea"), Y POR LA OTRA, LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL SOLICITANTE DE LA TARJETA DE SERVICIOS EMPRESARIAL Nea, CUYO NOMBRE SE INDICA EN LA CARÁTULA DEL CRÉDITO (EN ADELANTE EL "CLIENTE", Y CONJUNTAMENTE CON Nea, LAS "PARTES"), DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I. DECLARACIONES DE Nea.

Nea declara, a través de su representante legal, bajo protesta de decir verdad, que:

(a) Es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública número 89,979 de fecha 10 de agosto de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Erik Namur Campesino, Notario Público número 94 de la Ciudad de México. (b) Su representante cuenta con las facultades necesarias para representar a Nea y para obligarla en los términos y condiciones de este Contrato, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. (c) Su Registro Federal de Contribuyentes es: GPS200810ICA. (d) Señala como su domicilio el ubicado en 3 Picos 65, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, CP 11560, en la Ciudad de México y como su portal de Internet <https://getNea.com/>. (e) Tiene como objeto social otorgar todo tipo de financiamientos permitido por la ley, entre otros. (f) Con base en la información proporcionada por el Cliente en la Solicitud de Crédito, es su intención otorgarle el Crédito (término definido más adelante) al Cliente. (g) Para efectos de consultas de saldo, el Cliente podrá consultarlo en la App, o por otros Medios Electrónicos (término definido más adelante) que, en su momento, Nea le indique.

II. DECLARACIONES DEL ACREDITADO.

El Cliente declara, bajo protesta de decir verdad, que:

(a) Cuenta con la capacidad y facultades suficientes para celebrar este Contrato. (b) La celebración de este Contrato cuenta con todas las autorizaciones necesarias para obligarse en los términos y condiciones pactados en este Contrato. (c) Tiene la capacidad jurídica y económica necesaria para asumir las obligaciones de este Contrato y para cumplirlas en los términos del mismo y de los previstos en la Carátula del Crédito. (d) Señala como su domicilio, datos de identificación y Registro Federal de Contribuyentes los establecidos en su Perfil (término definido más adelante). (e) Previamente a la celebración de este Contrato, Nea, a través de su App y/o su sitio electrónico <https://getNea.com/>, le dio

a conocer todos los términos y condiciones del Crédito objeto de este Contrato, y de los demás documentos a suscribir, los cargos o gastos que se generan a causa de este Crédito y la forma en la que el Crédito opera y debe pagarse. (f) Toda la información y documentación que proporcionó y presentó a Nea, así como la información que completó en la Carátula del Crédito y en su Perfil, es verdadera y correcta. (g) Los recursos que utilizará para el cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de este Contrato provienen y provendrán de su actividad comercial por lo que son propios y de fuentes lícitas. (h) No tiene obligación contingente o conocimiento de procedimiento legal alguno, ya sea civil, penal o fiscal que se haya iniciado o que se pretenda entablar en su contra, de su negocio o de sus bienes, que, en caso de ser determinado en su contra, podría afectar negativamente su situación financiera, en perjuicio de la legalidad, validez o exigibilidad de este Contrato. (i) Este Contrato constituye una obligación legal, válida y exigible en su contra, y acepta como verdaderas las declaraciones hechas por el Cliente en este Contrato. (j) La celebración de este Contrato y la suscripción de los documentos que se contemplan en el mismo, no motivará que incumpla con ninguna obligación a su cargo. (k) Su negocio genera el flujo necesario para cumplir con sus obligaciones de pago y, por lo tanto, tiene la liquidez y solvencia suficiente para cumplir con sus obligaciones derivadas de este Contrato. (l) Que la información generada o comunicada mediante el sitio electrónico web <https://getnea.com/es> reconocida por las Partes, atribuible a las Partes y accesible para su posterior consulta y, por lo tanto, en términos de la legislación mexicana, es considerada un Mensaje de Datos.

En virtud de las anteriores Declaraciones, las Partes convienen en someterse voluntaria y expresamente en los términos y condiciones contenidos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEFINICIONES. Para los efectos de este Contrato, las Partes acuerdan atribuirle a los siguientes términos el significado que en cada uno se define, los cuales podrán ser utilizados en forma singular o plural:

"App": La página oficial de Internet y la aplicación móvil disponible en Play Store y App Store conocida como Nea Card por medio de la cual se contrata, opera y comunica información relativa a la Tarjeta.

"Autorización para Consulta de Historial Crediticio con Sociedades de Información Crediticia para

Apertura de Crédito": El texto mediante el cual el Cliente autoriza a Nea a solicitar información de sus operaciones de crédito y otras de naturaleza análoga, que considere necesaria, a Sociedades de Información Crediticia para la apertura del Crédito solicitado por el Cliente. Esta Autorización forma parte integrante del presente Contrato.

"Autorización para Consulta de Historial Crediticio con Sociedades de Información Crediticia Durante Vigencia del

Crédito": El texto mediante el cual el Cliente autoriza a Nea a solicitar información de sus operaciones de crédito y otras de naturaleza análoga, que considere necesaria, a Sociedades de Información Crediticia en cualquier momento durante la

vigencia del presente Contrato. Esta Autorización forma parte integrante del presente Contrato.

"Aviso de Privacidad": Documento que Nea ha puesto a disposición de los Representantes y Personas Autorizadas del Cliente de forma electrónica, a través de su portal de Internet y/o la App, con el objeto de informar a los mismos sobre el tratamiento de sus datos personales, y el cual los Representantes y Personas Autorizadas del Cliente ha aceptado durante el proceso de contratación del Crédito o podrán aceptar durante el proceso de activación de la Tarjeta respectiva, en ambos casos a través de la App. Cada una de dichas autorizaciones formarán parte integrante del presente Contrato.

"Cajeros Automáticos": Los cajeros automáticos que pertenezcan a instituciones de crédito establecidas en México o que estén afiliados a los sistemas internacionales de emisores y operadores de Tarjetas con los que Nea tenga celebrados convenios.

"Carátula del Crédito": La pantalla dentro de la App de Nea en la cual se detallan los principales términos y condiciones del Crédito que se otorga al Cliente conforme al presente Contrato para la expedición y uso de las Tarjetas que se emitan o pongan a disposición conforme este Contrato.

"Cliente": La persona moral o física con actividad empresarial cuyos datos de identificación se indican en la Carátula del Crédito.

"Contrato": El presente documento jurídico celebrado entre el Cliente y Nea, en conjunto con la Carátula del Crédito, los Términos y Condiciones, el Aviso de Privacidad, y cualquier otro documento relacionado con el presente.

"Crédito": El crédito en cuenta corriente que Nea le otorga al Cliente por el monto y bajo los términos y condiciones señalados en la Carátula del Crédito y en este Contrato.

"Cuenta": La cuenta bancaria que señala el Cliente en su Perfil.

"Día Hábil": Cualquier día que no sea sábado o domingo o cualquier día en el que las entidades financieras no estén autorizadas abrir o estén obligadas a cerrar sus puertas y/o a suspender sus operaciones de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"Día Natural": cualquier día de la semana. En este caso, los sábados, domingos y festivos también son tenidos en cuenta a la hora del cómputo.

"Establecimientos": Cualquier establecimiento ya sea nacional y/o extranjero, entidad o institución comercial, financiera y/o de servicios acepte, como medio de pago o disposición, las Tarjetas emitidas por Nea.

"Estado de Cuenta": Es el documento que Nea enviará mensualmente al Cliente en términos de la Cláusula Décimo Octava de este Contrato a través de la App.

"FAD": Firma Autógrafa Digital.

"Fecha de Corte": Día de cada mes en el que termina el periodo en el cual se registrarán los movimientos efectuados en la cuenta corriente del Cliente, la cual será el último día de cada mes calendario.

"Fecha Límite de Pago": Fecha máxima en la cual se deberá dar cumplimiento a las obligaciones de pago correspondientes al periodo, la cual será el décimo Día Natural siguiente a la Fecha de Corte del periodo correspondiente.

"Internet": Enlace mundial de redes de ordenadores o sistemas de cómputo a través de estándares de transmisión (protocolos) que facilitan entre dichos sistemas la transmisión y recepción de datos, haciendo posible, entre otros conceptos,

la prestación o intercambio de información, de servicios y la realización de transacciones comerciales.

"IVA": Impuesto al Valor Agregado.

"Límite de Crédito": Tiene el significado que se indica en la Cláusula Segunda.

"Medios Electrónicos": Los equipos, medios ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones para comunicarse con Nea y que éste autorice tales como: el portal de Internet de Nea cuyo vínculo es: <https://getnea.com/>, la App Nea Card y demás portales de Internet o aplicaciones que se pongan a disposición del Cliente en cualquier momento.

"Mensaje de Datos": La información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

"Nea": Grit Payment Solutions, S.A.P.I. de C.V.

"NIP": Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología (tales como: factores de autenticación utilizado a través de la App como contraseñas electrónicas numéricas, alfanuméricas, contraseñas dinámicas de un solo uso o mecanismos biométricos) utilizados para identificar al firmante en relación con el Mensaje de Datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio.

"Partes": El Cliente y Nea.

"Perfil": La información proporcionada por el Cliente al momento de registrarse con Nea en su portal de Internet y/o en la App, la cual incluye denominación social o nombre completo del Cliente, domicilio, información de su escritura constitutiva, Cuenta, giro del negocio, Registro Federal de Contribuyentes, así como correos electrónicos y números de teléfono fijo y móvil de sus Representantes y/o Personas Autorizadas.

"Plazo del Crédito": Período por el cual se le otorga el Crédito de acuerdo con la Carátula del Crédito.

"Personas Autorizadas": Las personas físicas designadas por el Cliente a través de la App conforme a lo previsto en la Cláusula Tercera de este Contrato.

"Representantes": Las personas físicas designadas por el Cliente a través de la App como representantes autorizados para actuar frente a Nea, en nombre y representación del Cliente, para la realización de cualquier trámite o gestión.

"Solicitud de Crédito": El formulario de solicitud de Crédito completado por el Cliente en la App, por medio del cual Nea obtuvo y analizó su información para autorizar el Crédito objeto de este Contrato, y la cual forma parte del presente Contrato.

"Tarjetas": Las Tarjetas Virtuales que Nea ponga a disposición de las Personas Autorizadas a través de la App y las Tarjetas Físicas que Nea emita a nombre de las Personas Autorizadas al amparo de este Contrato.

"Tarjetas Físicas": Los medios de disposición físicos intransferibles, de uso en territorio nacional y/o en el extranjero, los cuales, previa solicitud del Cliente a través de la App, Nea emita, en cualquier momento, al amparo del presente Contrato a nombre de las Personas Autorizadas que el Cliente le indique a través de la App.

"Tarjetas Virtuales": Los medios de disposición digital de uso en territorio nacional y/o en el extranjero, que Nea ponga a disposición de las Personas Autorizadas a través de la App al amparo del presente Contrato.

SEGUNDA.- APERTURA DE CRÉDITO. Nea abre al Cliente y éste acepta un crédito en cuenta corriente en moneda nacional, para su uso en territorio nacional y en el extranjero, hasta por el monto que se determina en la Carátula del Crédito y/o en la Solicitud de Crédito, dentro de la propia App, ("**Límite del Crédito**"), con características y condiciones que se señalan en el presente Contrato y en la Carátula del Crédito, la cual formará parte del presente Contrato. Dentro del Límite de Crédito no quedan comprendidos intereses, comisiones, cargos, impuestos, gastos y demás accesorios que el Cliente deba pagar a Nea conforme al presente Contrato. Nea podrá incrementar o reducir el Límite del Crédito, en cuyo caso, lo hará del conocimiento del Cliente a través del Estado de Cuenta. Para que el incremento del Límite de Crédito surta efectos, el Cliente deberá manifestar su aceptación a través de la App. De igual forma, el Cliente podrá cancelar el incremento o solicitar reducciones al Límite de Crédito a través de la App. Asimismo, el Cliente acepta y reconoce expresamente que el Límite de Crédito podrá ser restringido o disminuido por Nea, a su discreción y de manera instantánea, en cualquier momento. Durante la vigencia del presente, siempre que el Cliente esté en cumplimiento con sus obligaciones previstas en el presente y conforme lo permitan los recursos disponibles de Nea, el Cliente podrá volver a disponer de las cantidades que haya pagado a Nea dentro del Límite del Crédito en términos de lo previsto en el artículo 296 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

TERCERA.- PERSONAS AUTORIZADAS. Para disponer del Crédito, el Cliente designará, bajo su responsabilidad y a través de la App, a una o más Personas Autorizadas, quienes, en este acto, el Cliente autoriza para disponer del Crédito a través de las Tarjetas. Al designar a cada Persona Autorizada, el Cliente determinará las cantidades de disposición máximas diarias y mensuales aprobadas para cada Persona Autorizada, las cuales en conjunto no podrán exceder el Límite del Crédito.

CUARTA.- DESTINO. El Crédito deberá ser destinado por el Cliente y las Personas Autorizadas para la compra de bienes y/o contratación de servicios que constituyan principalmente gastos empresariales, de representación o relativos a la operación del Cliente de acuerdo a las políticas establecidas por el Cliente. El Cliente manifiesta y se obliga a que el destino del importe del Crédito cumplirá con lo antes previsto y, cualquier uso distinto al destino aquí permitido, será responsabilidad del Cliente. Asimismo, el Cliente se compromete a que los pagos que éste realice a Nea provendrán, en todo momento, de su actividad comercial y de fuentes lícitas.

QUINTA.- TARJETAS. Como medio de disposición del Crédito, Nea habilitará, a través de la App, Tarjetas Virtuales para uso exclusivo de las Personas Autorizadas. Adicionalmente, a solicitud del Cliente a través de la App, Nea emitirá Tarjetas Físicas a las Personas Autorizadas que éste le indique. Las Tarjetas Físicas serán personales e intransferibles, y se entregarán desactivadas para el uso exclusivo de la Persona Autorizada correspondiente, en el domicilio que para tales efectos haya señalado el Cliente a través de la App. Las Tarjetas Físicas se activarán mediante el procedimiento que se indique en el paquete que se entregue con la Tarjeta. El uso de las Tarjetas por parte de las Personas Autorizadas se entenderá como aceptación por parte del Cliente a los términos y condiciones del presente Contrato. En todo caso, las Tarjetas serán propiedad de Nea, razón por la cual Nea se reserva el derecho de sustituirlas, requerir su devolución en

cualquier momento al Cliente, o bien, retenerlas o bloquearlas, según sea aplicable, ya sea directamente o por conducto de cualquier Establecimiento afiliado y/o Cajeros Automáticos. Las Tarjetas Físicas que Nea entregue al Cliente y/o a las Personas Autorizadas, quedan al cuidado exclusivo y personal de las Personas Autorizadas a nombre de quienes se emitan, siendo el Cliente responsable ante Nea de cualquier mal uso que se haga con las Tarjetas. En caso de que se dé por terminado el presente Contrato en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Cliente se obliga a no hacer uso de las Tarjetas con posterioridad a la fecha de terminación del mismo.

SEXTA.- FORMAS DE DISPOSICIÓN. Nea, por cuenta y orden del Cliente y con cargo al Crédito materia de este contrato, se obliga a pagar y/o entregar los importes de las disposiciones que el Cliente y/o las Personas Autorizadas realicen como consecuencia o con motivo de todas o de cualquiera de las siguientes transacciones:

1. La compra de bienes o la utilización de servicios en los Establecimientos.
2. Las órdenes de pago dadas a Nea por el Cliente y/o las Personas Autorizadas en favor de terceros, con el objeto de cubrir adeudos o cargos periódicos, recurrentes o domiciliados, por cualquier concepto, teniendo el Cliente o las Personas Autorizadas la facultad para solicitar sin requisito adicional alguno o en cualquier momento, la cancelación de dichas órdenes de pago, sin responsabilidad alguna para Nea.
3. Únicamente en los casos en que el Cliente tenga domiciliado el pago del Crédito conforme a lo previsto en la Cláusula Décimo Segunda, el retiro de sumas de efectivo que haga el Cliente y/o las Personas Autorizadas a través de Cajeros Automáticos. Lo anterior, en el entendido que el pago de las sumas de retiro de efectivo será domiciliado a la cuenta correspondiente, el día hábil inmediato siguiente a la fecha en que se realice el retiro correspondiente.
4. Las órdenes de compra de bienes o servicios que el Cliente y/o las Personas Autorizadas den vía telefónica, electrónica o a través de Internet, incluyendo la App, a los Establecimientos.
5. Los cargos que Nea efectúe en la cuenta del crédito por concepto de intereses moratorios, comisiones, gastos e impuestos a cargo del Cliente, de conformidad con lo estipulado en este Contrato y lo dispuesto en las leyes vigentes aplicables. El Cliente autoriza en este acto a Nea para que realice en la referida cuenta corriente, los cargos por los anteriores conceptos, cuando el Cliente esté obligado a su pago.
6. La utilización de otras formas de disposición que Nea establezca, autorice o acepte en el futuro. Las Partes convienen que, a través de la App, Nea podrá señalar al Cliente el uso restringido de cada una de las Tarjetas que se lleguen a emitir, señalando los canales, zona(s) geográfica(s) o tipo de Establecimientos donde podrán ser utilizadas. Nea pagará por cuenta del Cliente a los Establecimientos, ya sea directamente o a través de terceros, las sumas dinerarias de las disposiciones que correspondan al importe de los bienes o servicios adquiridos o contratados por el Cliente y/o las Personas Autorizadas a los Establecimientos, incluyendo los

respectivos impuestos, propinas y gastos diversos. Nea cargará las disposiciones en la cuenta del Cliente en el momento en que los documentos que amparen las mismas sean presentados por los Establecimientos, o en el momento en que el Cliente y/o las Personas Autorizadas hubiere realizado las disposiciones utilizando equipos automatizados (Cajeros Automáticos o vía Internet) o vía telefónica. Nea no será responsable, en caso alguno, del incumplimiento de las instrucciones u órdenes dadas por el Cliente y/o Personas Autorizadas cuando esto se deba aún caso fortuito o de fuerza mayor, por fallas en el funcionamiento de sistemas automatizados, electrónicos, de computación o interrupción en los sistemas de comunicación o cualquier otro evento fuera del control de Nea. Asimismo, Nea no asume responsabilidad alguna en caso que los Establecimientos o terceros se rehúsen a admitir el uso de las Tarjetas o en caso de que no puedan efectuarse disposiciones o transacciones por fallas en el funcionamiento de los Cajeros Automáticos, sistemas automatizados, electrónicos, de computación o interrupción en los sistemas de comunicación.

SÉPTIMA.- COMPROBANTES DE LAS DISPOSICIONES DEL CRÉDITO.

Las Personas Autorizadas documentarán las disposiciones del Crédito mediante firma electrónica, la suscripción de pagarés o cualquier otro documento autorizado por Nea y aceptado por los Establecimientos. Los pagarés y cualesquier otros documentos se suscribirán y expedirán a la orden de Nea y serán entregados por el Cliente o las Personas Autorizadas a los Establecimientos. En el caso de órdenes de pago dadas por el Cliente o las Personas Autorizadas en favor de los Establecimientos o terceros, las disposiciones del Crédito se documentarán con la autorización y/o instrucción por escrito, por teléfono o a través de la App que el Cliente o las Personas Autorizadas den a Nea o directamente a los Establecimientos para el efecto de realizar los pagos y con las correspondientes facturas o recibos de pago que los Establecimientos o terceros expidan y presenten a Nea o entreguen al Cliente o las Personas Autorizadas. En el caso de órdenes de compra de bienes o servicios que el Cliente o las Personas Autorizadas den por vía telefónica, vía electrónica o a través de Internet incluyendo la App, a los Establecimientos, la disposición se entenderá realizada y documentada según la autorización proporcionada por el Cliente o las Personas Autorizadas a los Establecimientos, lo que se presumirá por la previa identificación que el Cliente o las Personas Autorizadas hagan de sí con el número de la Tarjeta correspondiente, la fecha de vencimiento de ésta y el NIP que Nea proporcione o se convenga al efecto. Queda convenido expresamente que el Cliente o las Personas Autorizadas serán los únicos responsables de las compras de bienes y servicios adquiridos por vía telefónica o electrónica, incluyendo la App, así como de las correspondientes disposiciones del Crédito. Por razones de identificación o de seguridad y a solicitud de Nea o de los Establecimientos que se lo requieran, el Cliente y las Personas Autorizadas aceptan y están de acuerdo en presentar además de la Tarjeta, una identificación oficial vigente con fotografía y firma, al hacer las compras o disposiciones de efectivo conforme a lo establecido en el presente Contrato. Para los pagos de bienes y servicios utilizando la Tarjeta Física, así como para las disposiciones de efectivo que hagan las

Personas Autorizadas, éstas deberán: (i) presentar la Tarjeta en equipos o sistemas electrónicos de los Establecimientos; y/o (ii) digitar el NIP de la Persona Autorizada correspondiente, el cual equivaldrá a su firma autógrafa o auténtica, por lo que su uso y digitación acredita que el Cliente y la Persona Autorizada correspondiente han manifestado su voluntad en convenir los servicios bancarios y que es responsable de las operaciones realizadas, tratándose de equipos automatizados que lo permitan; y/o (iii) estampar su firma autógrafa o a través del uso de dispositivos ópticos que produzcan la imagen digitalizada de la firma en los pagarés, comprobantes de disposición u otros documentos que sean aceptados por Nea, dentro de los límites, condiciones y comisiones que se tengan establecidos.

OCTAVA.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.

Nea proporcionará al Cliente y/o Personas Autorizadas un NIP a través de la App, con la que accederá al sistema y realizará disposiciones, conviniendo las Partes que dicho NIP sustituirá a la firma autógrafa por una de carácter electrónico, y los datos consignados en dicho mensaje SMS o cualquier otro medio físico o electrónico y/o Mensaje de Datos y/o constancia documental donde aparezca dicho NIP, producirán los efectos que las leyes otorgan a los documentos suscritos por las Partes y con igual valor probatorio. El Cliente será responsable de cualquier transacción realizada a través de las contraseñas y/o NIPs de las Personas Autorizadas y de los Representantes, liberando de cualquier responsabilidad a Nea respecto a dichas disposiciones. Adicionalmente, Nea podrá establecer los mecanismos para generar y modificar factores de autenticación para el Cliente y/o las Personas Autorizadas a través de la App u otros medios que se informarán al CLIENTE y las Personas Autorizadas en la propia App.

NOVENA.- CONSUMOS Y DISPOSICIONES EN TERRITORIO NACIONAL.

Las sumas que el Cliente o las Personas Autorizadas dispongan con cargo al Crédito dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos serán documentadas en moneda nacional. El Cliente o las Personas Autorizadas por ningún motivo suscribirán pagarés o documentos denominados en moneda extranjera, cuando documente disposiciones o consumos efectuados dentro del territorio nacional. Nea, conforme a los términos y condiciones de las ofertas y promociones que los Establecimientos y/o Nea dirijan al Cliente o Personas Autorizadas, podrá fragmentar y diferir el cargo en la cuenta corriente de este último por la compra de los bienes y servicios objeto de esas ofertas o promociones, dividiendo el importe de cada una de tales disposiciones hasta en el número de meses que se establezca en la oferta o promoción y efectuando en los periodos mensuales o ciclos que correspondan, el cargo parcial de la suma que resulte de dividir el importe de las disposiciones de que se trate entre el número de meses del plazo del diferimiento que se ofrezca, hasta realizar el cargo total correspondiente a dichas disposiciones. Nea en coordinación con los Establecimientos, en cualquier tiempo podrá ofrecer al Cliente y/o Personas Autorizadas promociones o programas de beneficios con motivo del uso de las Tarjetas o por cualquier otro concepto, para la obtención de descuentos, cupones, reducción de comisiones, etc., de acuerdo con los términos y condiciones que establezca Nea en su momento. Nea no asumirá responsabilidad alguna por la calidad, cantidad, precio, garantías, plazo de entrega o cualesquiera otras características de los bienes o servicios que se adquieran en los Establecimientos con motivo de las

promociones o programas de beneficios antes señalados. Consecuentemente, cualquier derecho que llegare a asistir a favor del Cliente y/o de las Personas Autorizadas por los conceptos citados, deberá hacerse valer directamente con los referidos Establecimientos, liberando el Cliente desde este momento a Nea de cualquier responsabilidad por este concepto.

EN EL EXTRANJERO. Las disposiciones que se realicen en el extranjero mediante el uso de las Tarjetas se regirán por las siguientes estipulaciones:

1. Las sumas que el Cliente y/o las Personas Autorizadas dispongan fuera del territorio nacional se documentarán en la moneda extranjera que corresponda, las cuales podrán convertirse a dólares de los Estados Unidos de América o bien directamente a moneda nacional.
2. La conversión se realizará en la fecha en que Nea reciba de los Establecimientos los pagarés o documentos o archivos electrónicos que amparen las sumas dispuestas.
3. El importe de los documentos que amparen las sumas dispuestas en moneda extranjera será pagado por Nea a los Establecimientos a su presentación con dólares de los Estados Unidos de América.
4. Los pagos efectuados a los Establecimientos serán correspondidos con un cargo en moneda nacional a la cuenta del Cliente, en el entendido de que el tipo de cambio que se utilice para calcular la equivalencia del peso en relación con el dólar de los Estados Unidos de América, no podrá exceder de la cantidad que resulte de multiplicar por 1.02 (uno punto cero dos) el tipo de cambio que el Banco de México determine el día de presentación de los documentos de cobro respectivos, de conformidad con lo establecido en las "Disposiciones Aplicables a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la república mexicana"

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE PAGO A CARGO DE "EL

CLIENTE. GASTOS Y COMISIONES. El Cliente se obliga a pagar a Nea, sin necesidad de requerimiento previo, a través de la App o mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles a la cuenta que se indique en la App, (a) los cargos que se hagan a la cuenta del Cliente por las disposiciones realizadas en términos de las Cláusulas Sexta y Séptima del presente Contrato; (b) el importe de los intereses que en su caso se causen de conformidad con lo pactado en el presente Contrato; (c) los cargos que procedan por concepto de impuestos que sean a cargo del Cliente y deriven del presente Contrato conforme a las leyes aplicables; (d) los importes y cuotas de las comisiones y gastos que se relacionan enseguida, mismos que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado que deba trasladarse al Cliente conforme a la legislación fiscal aplicable:

1. Comisión anual/mensual por el derecho de uso de la App.
2. Comisión por cada disposición en efectivo realizada en el territorio nacional y en el extranjero.
3. Por gastos de cobranza que se originen por cada incumplimiento de Cliente en el pago oportuno de las obligaciones pactadas en este contrato. Para efectos del presente contrato se entiende como acciones de

cobranza, todas aquellas acciones y procesos que queden registrados en el sistema utilizado por Nea, las de búsqueda de información adicional, las realizadas por terceros contratados por Nea y por las que se haga llegar a el Cliente una gestión de cobro.

4. Una comisión o cargo por mora cada vez que el Cliente realice el pago de la amortización parcial mensual, después de la Fecha Límite de Pago.
5. Una comisión por cada reposición de cada Tarjeta Física, en caso de pérdida, extravío o deterioro del mismo o cambio de producto, ya sea del Cliente o de las Personas Autorizadas.
6. Una comisión por cada uso de Cajeros Automáticos, si éstos están ubicados en territorio nacional, ya sea por cada consulta de saldo o por cada retiro de efectivo.
7. Una comisión por cada uso de Cajeros Automáticos ubicados en territorio extranjero, ya sea por cada consulta de saldo y una comisión por cada retiro de efectivo.
8. Una comisión por cada aclaración del Estado de Cuenta que haya resultado improcedente.
9. Comisión por cada servicio adicional proporcionado a el Cliente que no esté incluido en los incisos anteriores. Transcurrida la vigencia anual de este Contrato y sus prórrogas Nea podrá modificar las anteriores comisiones y gastos. El Cliente acepta expresamente que se entenderá que otorga su consentimiento a las nuevas comisiones que Nea le notifique a través de la App, si no manifestare expresamente su objeción dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación. El Cliente manifiesta que previamente a la celebración del presente contrato, Nea le dio a conocer, a través de la App, los montos de las comisiones por cada concepto referidos en los párrafos que anteceden. Cuando existan modificaciones a los importes de las comisiones y sus conceptos antes descritos, Nea informará al Cliente, con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha de su aplicación, en la App y en el respectivo estado de cuenta los nuevos importes y conceptos.

DÉCIMA PRIMERA.- PAGO DEL CRÉDITO. INTERESES MORATORIOS. CAPITALIZACIÓN DE INTERESES.

PRELACIÓN DE PAGOS. El Cliente pagará a Nea, de acuerdo al Estado de Cuenta mensual respectivo, el importe total del saldo consignado en éste dentro de la Fecha Límite de Pago indicada, sin que se cargue cantidad alguna por concepto de intereses ordinarios. En caso de que el Cliente no pague el importe total del saldo antes mencionado en o antes de la Fecha Límite de Pago, el Cliente se obliga a pagar intereses moratorios sobre el saldo deudor, los que se calcularán desde la Fecha de Corte hasta que se pague totalmente, intereses que se devengarán diariamente, que se pagarán a la vista y conforme a una tasa anual de interés de hasta **47 puntos porcentuales**. **Prelación de pagos.-** Los pagos que realice el Cliente serán aplicados en el siguiente orden: a) al saldo vencido b) al saldo vigente. Se entiende por saldo vencido, en este orden, los impuestos, comisiones, intereses y capital derivados de las disposiciones del crédito y no cubiertos en tiempo; y por saldo vigente, en este orden, los impuestos, intereses, comisiones, intereses y capital derivados de las disposiciones del crédito, que se encuentren en vigor.

DÉCIMO SEGUNDA.- DOMICILIACIÓN DEL PAGO DEL CRÉDITO. El Cliente y/o sus Representantes podrán autorizar en cualquier momento, la domiciliación del pago del Crédito a su Cuenta (señalada en el Perfil del Cliente), así como en su caso la aclaración o cancelación de la domiciliación del pago.

DÉCIMO TERCERA.- FECHAS DE ACREDITACIÓN DE LOS PAGOS. Nea aplicará los pagos realizados por el Cliente de conformidad con lo señalado a continuación: (a) Transferencia electrónica de fondos: (i) el mismo día, las que se realicen a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) o (ii) el Día Hábil siguiente al que se ordene la transferencia, si el pago se realiza a través del Sistema de Transferencias Electrónicas. (b) Domiciliación: en la Fecha Límite de Pago.

DÉCIMO CUARTA.- BENEFICIOS. Nea podrá ofrecer en cualquier momento programas de beneficios al Cliente por el uso de la Tarjeta o por cualquier otro concepto. Dichos beneficios podrán ser consultados por el Cliente a través de la App. Nea se reserva el derecho de cancelar y/o modificar los programas de beneficios que otorgue.

DÉCIMO QUINTA.- ROBO O EXTRAVÍO DE LA TARJETA DE CRÉDITO. El Cliente y/o las Personas Autorizadas deberán reportar a Nea a más tardar dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores al evento en caso de robo o extravío de cualquier Tarjeta emitida al amparo del presente Contrato, a través de la App. Nea recibirá del Cliente el aviso de robo o extravío de la Tarjeta que le presenten a través de la App y dará un número de referencia del aviso por el mismo medio, conservando constancia de la fecha y hora en que el mismo se efectuó. Una vez que Nea reciba dicho aviso de robo o extravío de la Tarjeta por parte del Cliente y/o la Persona Autorizada titular de la misma, Nea procederá a bloquear la Tarjeta. El Cliente no será responsable de los cargos que se efectúen con motivo de la utilización de la Tarjeta de respectiva a partir de dicho aviso, en el entendido que Nea exigirá el pago de los cargos periódicos o recurrentes u otros previamente autorizados por el Cliente y/o las Personas Autorizadas. El Cliente se hace responsable del pago de todas las disposiciones que se lleguen a realizar con anterioridad al reporte mencionado con la Tarjeta robada o extraviada, liberando de cualquier responsabilidad a Nea respecto de dichas disposiciones. La responsabilidad de Nea a este respecto cesará a partir de la fecha y hora en que el Cliente realice el reporte al que se refiere esta cláusula. Cuando el Cliente no reconozca algún cargo relativo a transacciones efectuadas dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas anteriores al aviso, Nea iniciará la investigación y análisis respectivos, informando al Cliente lo conducente. **DÉCIMO SEXTA.- RECEPCIÓN DE DISPOSICIONES.**

Nea no será responsable en caso de que, por fallas en el sistema de cobro de los establecimientos en lo que se utilice la Tarjeta, la forma de disposición a través de la Tarjeta no sea aceptada, ya que dicha situación es totalmente ajena a Nea. Nea no asume responsabilidad alguna en caso de: i) que alguno de los Establecimientos afiliados al Sistema Carnet, American Express, se niegue a admitir el pago mediante el uso de la Tarjeta; ii) que la calidad, cantidad o cualquier otro aspecto de las mercancías o servicios que se adquieran mediante el uso de la Tarjeta, no correspondan a lo solicitado por el Cliente y/o las Personas Autorizadas. Cualquier reclamación que se suscite por este concepto, independientemente de su origen y naturaleza se entenderá exclusivamente entre el Cliente y el proveedor de bienes y/o servicios afiliados a los sistemas mencionados. El Cliente no podrá exigir en ningún caso

reembolsos en efectivo, sólo deberá exigir al Establecimiento afiliado el comprobante de bonificación respectivo y si no aparece la bonificación en el siguiente Estado de Cuenta mensual, deberá formular la reclamación que corresponda a Nea; (iii) desperfectos o suspensión del servicio en equipos automatizados; (iv) deterioro de la Tarjeta por su uso normal.

DÉCIMO SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Este

Contrato podrá ser modificado por Nea, cuando lo considere conveniente, siempre y cuando lo notifique al Cliente con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la entrada en vigor de dichas modificaciones, mediante aviso por escrito a través de la App. En caso de que el Cliente no esté de acuerdo con las modificaciones realizadas por Nea, éste podrá solicitar la terminación anticipada del presente Contrato dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación a la cual se refiere el párrafo anterior, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en su caso, todos y cada uno de los adeudos que se hayan generado a la fecha de terminación de este Contrato. El Cliente acepta que el uso de cualquier servicio conforme a este Contrato, implica la aceptación tácita de los nuevos términos y condiciones establecidos por Nea. Nea no realizará cargos, ni cobrará comisiones por solicitar la terminación de este Contrato en términos de esta Cláusula.

DÉCIMO OCTAVA.- ESTADOS DE CUENTA. El Cliente y Nea acuerdan que ésta última tendrá a disposición del Cliente y/o las Personas Autorizadas en la App un Estado de Cuenta que se generará por periodos mensuales, en donde aparecerán, por cada periodo correspondiente al referido estado de cuenta, todas las operaciones y movimientos efectuados en la Tarjeta. El Cliente y las Personas Autorizadas tendrá acceso a través de la App a un historial de todas sus operaciones. El Cliente y Nea acuerdan que dichos Estados de Cuenta, indicarán la fecha e importe de las disposiciones realizadas por el Cliente y las Personas Autorizadas, incluyendo las comisiones, en su caso, IVA y pagos realizados, los cuales serán prueba plena del adeudo del Cliente para todos los efectos legales. El Cliente y las Personas Autorizadas podrá realizar consultas de saldos, transacciones y movimientos a través de la App.

DÉCIMO NOVENA.- ACLARACIONES O RECLAMACIONES.

El Cliente tendrá un periodo de 90 (noventa) días naturales, contados a partir de la fecha en que se originó la reclamación, para formular cualquier solicitud de aclaración a Nea, a través de la App, ante cualquier inconformidad respecto a alguno de los movimientos que aparezcan en su Estado de Cuenta. La solicitud de aclaración podrá realizarse por los Representantes del Cliente ante el centro de atención por correo electrónico o por los Medios Electrónicos, pudiéndose comprobar fehaciente su recepción, en un horario lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, tiempo del centro de México. Transcurrido dicho plazo, sin que Nea reciba solicitud de aclaración alguna por parte del Cliente y/o sus Representantes conforme a esta cláusula, se entenderá que el Cliente está de acuerdo con las operaciones reflejadas en el Estado de Cuenta correspondiente, siendo su obligación cubrir los importes aplicables. Una vez recibida la solicitud de aclaración o reclamación por cualquiera de los medios antes mencionados, Nea deberá acusar de recibida la misma. Nea contará con un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales para dar respuesta por escrito del resultado correspondiente de dicha aclaración, junto con la información y/o documentación considerada para su emisión, así como un informe detallado en el que se respondan los hechos contenidos en su solicitud

de aclaración. En caso de que, conforme a dicho dictamen, resulte procedente el cobro del monto de que se trate la aclaración, el Cliente deberá pagar el saldo insoluto a su cargo. Asimismo, si Nea no da respuesta dentro del plazo señalado, se entenderá que dicha solicitud es improcedente. Para los casos relacionados con operaciones en el extranjero, Nea contará con un plazo de 180 (ciento ochenta) días naturales para dar respuesta a una solicitud de aclaración presentada por el Cliente y/o sus Representantes.

VIGÉSIMA.- CENTRO DE ATENCIÓN. Nea tiene a disposición del Cliente la propia App, y una dirección de correo electrónico (que se puede consultar en la App), para cualquier consulta, aclaración y/o reclamación relacionada con el presente Contrato.

VIGÉSIMO PRIMERA.- MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las Partes convienen que los Medios Electrónicos que se podrán utilizar para efectos del presente Contrato son la App, así como todos aquellos otros que en su momento se le notifiquen al Cliente. El Cliente en este acto reconoce los efectos jurídicos, la validez y fuerza plena de la información intercambiada a través de los Medios Electrónicos.

VIGÉSIMO SEGUNDA.- INSTRUCCIONES ELECTRÓNICAS. El Cliente y las Personas Autorizadas podrán girar instrucciones y realizar, entre otras, las siguientes operaciones a través de Medios Electrónicos: (i) consultar saldos y movimientos; (ii) efectuar pagos de bienes o servicios con cargo a su Tarjeta; (iii) efectuar operaciones programadas; (iv) cambiar contraseñas; (v) dar y recibir avisos o alertas; (vi) actualizar y modificar información de su Perfil; (vii) contratar productos y servicios; y (viii) cualquier otra operación que, en cualquier momento, Nea autorice a través de la App. Nea proporcionará al Cliente y/o a las Personas Autorizadas, como medios de identificación y factores de autenticación para el acceso a los servicios señalados: NIP, contraseñas electrónicas alfanuméricas, contraseñas dinámicas de un solo uso, tarjetas plásticas con banda magnética y/o circuito electrónico, mecanismos biométricos y FAD. Cualquiera de los medios de identificación antes mencionados, se entenderán como sustitutos de la firma autógrafa del Cliente y/o de las Personas Autorizadas, por lo que obligarán y producirán los mismos efectos que ésta y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. El Cliente reconoce y acepta que la utilización de los Medios Electrónicos, constituye la aceptación expresa y plena de los términos y condiciones vigentes en cada momento que éste y las Personas Autorizadas utilicen los mismos. Asimismo, el Cliente es responsable: (i) del uso y custodia de los componentes de su NIP o cualquier otro factor de autenticación utilizado por el Cliente y/o las Personas Autorizadas a través de la App como contraseñas electrónicas numéricas, alfanuméricas, contraseñas dinámicas de un solo uso o mecanismos biométricos que sirva para identificarlo, por lo que las operaciones e instrucciones que realice a través de Medios Electrónicos lo identifican plenamente y no pueden ser desconocidos, rechazados o revocados por el Cliente. Se recomienda al Cliente y las Personas Autorizadas mantener su NIP y demás factores de autenticación de forma segura, cambiarlo frecuentemente, según corresponda, y, en su caso, no traerlo escrito junto con la Tarjeta; (ii) en caso de robo, pérdida, extravío o mal uso de cualquiera de los dispositivos de seguridad, el Cliente deberá comunicarlo de inmediato, por lo que Nea no asume responsabilidad alguna y considerará como válidos todos los movimientos y operaciones ejecutadas por

el Cliente y por las Personas Autorizadas hasta el momento en que sea notificado. Cuando el Cliente y/o las Personas Autorizadas realicen operaciones a través de cualquier equipo o sistema que utilice contraseña y/o NIP o firma electrónica de acceso o cualquier otro de los mecanismos descritos en la presente Cláusula u otros apartados del Contrato para acreditar la identidad del Cliente y/o de las Personas Autorizadas, los movimientos se registrarán en el Estado de Cuenta y se dará a conocer al Cliente a través de los medios acordados para este fin.

VIGÉSIMO TERCERA.- CESIÓN DE DERECHOS.

Nea, sus causahabientes y cesionarios podrán ceder total o parcialmente cualquiera de los derechos y obligaciones bajo este Contrato. Nea notificará al Cliente, a través de la App, la cesión correspondiente en un plazo de 15 (quince) días hábiles anteriores a la fecha en que se realice dicha cesión. El Cliente no podrá ceder ni transmitir de manera alguna los derechos, obligaciones o interés jurídico derivados de este Contrato.

VIGÉSIMO CUARTA.- COBRANZA Y REPORTE DE INCUMPLIMIENTO. En caso de que el Cliente no realice cualquiera de los pagos a su cargo conforme al presente Contrato o cualquier documento relacionado con el mismo, dentro del término establecido, Nea realizará las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes para lograr la recuperación del Crédito. Asimismo, Nea dará y reportará la cancelación del Crédito a las Sociedades de Información Crediticia.

VIGÉSIMO QUINTA.- RENUNCIA DE DERECHOS. La omisión por parte de Nea en el ejercicio de los derechos previstos en el presente Contrato, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia a los mismos ni el ejercicio singular o parcial por parte de Nea de cualquier derecho derivado de este instrumento excluye algún otro derecho, facultad o privilegio.

VIGÉSIMO SEXTA.- NOTIFICACIONES. Todos los avisos y notificaciones por parte de Nea conforme al presente Contrato y/o respecto a modificaciones en los términos y condiciones, así como cualquier otra notificación, serán comunicados al Cliente a través de la App por escrito y en idioma español, durante el proceso de contratación o durante la visita del Cliente a la App de Nea, o bien serán proporcionados junto con el Estado de Cuenta mensual.

VIGÉSIMO SÉPTIMA.- VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el Cliente autoriza a Nea, al amparo de la Autorización para Consulta de Historial Crediticio con Sociedades de Información Crediticia para Apertura de Crédito, así como de la Autorización para Consulta de Historial Crediticio con Sociedades de Información Crediticia Durante Vigencia del Crédito, para que lleven a cabo las investigaciones que considere necesarias sobre su comportamiento y/o historial crediticio, así como cualquier otra información de naturaleza análoga, con cualquier sociedad de información crediticia autorizada y cuantas veces considere necesarias durante la vigencia del presente Contrato. Asimismo, el Cliente manifiesta y hace constar de manera fehaciente que: (i) conoce la naturaleza y alcance de la información que Nea solicitará, (ii) tiene pleno conocimiento del uso que Nea hará de dicha información, (iii) Nea proporcionará a la(s) Sociedad(es) de Información Crediticia, información respecto al comportamiento del Crédito otorgado al Cliente en virtud del presente Contrato, (iv) tiene pleno conocimiento del hecho de que Nea podrá realizar consultas periódicas de su

historial crediticio, durante todo el tiempo que mantenga una relación con Nea. Adicionalmente, y de haberlo aceptado, el Cliente autoriza a Nea para: (i) proporcionar y/o solicitar a las distintas entidades financieras del país, los datos y documentos relativos a su identificación, así como información relacionada con su situación patrimonial y operaciones de crédito (ii) proporcionar información en relación con sus datos o respecto de sus operaciones celebradas con Nea, a otras empresas con las que Nea tenga relaciones de negocios o que tengan alguna relación con el objeto del presente Contrato, y (iii) que Nea por sí misma o a través de cualquier tercero, le contacte por cualquier medio, con fines informativos respecto de la línea de Crédito otorgada. Con base en dicha autorización, Nea queda liberada de cualquier responsabilidad por dicha causa. El Cliente autoriza a Nea a que verifique la información proporcionada por ésta, con las personas indicadas por ésta misma como referencias, tarjetas adicionales y Personas Autorizadas.

VIGÉSIMO OCTAVA.- PROFECO. En caso de requerir apoyo por parte de la PROFECO, el Cliente podrá comunicarse al 5625.6700 en el Ciudad de México o al 01800.468.8722 en el resto de la República Mexicana, o a través de la página de Internet: www.profeco.gob.mx.

VIGÉSIMO NOVENA.- DISPOSICIONES MISCELÁNEAS.

a) Las Partes aceptan que por la contratación del Crédito materia del presente no se otorgará seguro alguno, sin embargo, el Cliente puede contratar algún seguro y/o planes de asistencia de terceros con los cuales Nea tenga alguna relación comercial, los mencionados seguros y/o planes de asistencia deberán ser contratados de forma independiente al presente Contrato y el pago podrá ser realizado mediante pagos periódicos o domiciliados. b) La cancelación de los seguros y/o planes de asistencia no implica la cancelación del presente Contrato. c) A la firma del presente Contrato por parte del Cliente se le hace entrega de una copia del mismo, la cual estará disponible para consulta a través de la App.

TRIGÉSIMA.- RESCISIÓN. Será causa de rescisión del presente Contrato sin necesidad de requerimiento judicial y, en consecuencia, se volverá exigible de inmediato el saldo total a cargo del Cliente, independientemente de los daños y perjuicios que Nea pueda reclamarle: a) La falta de pago oportuno de una o más de las mensualidades convenidas, así como de sus intereses, comisiones e impuestos; b) Si el Cliente y/o las Personas Autorizadas disponen del Crédito por cantidades superiores al Límite de Crédito sin la autorización de Nea; c) Si el Cliente incumple con las obligaciones establecidas a su cargo en el presente Contrato; d) Si el Cliente y/o las Personas Autorizadas hacen uso indebido de las Tarjetas expedidas al amparo del presente Contrato; e) Si cualquier información o declaración proporcionada a Nea resultare falsa, dolosamente incorrecta o incompleta; f) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato distinta de las de pago y siempre que dicho incumplimiento no haya sido subsanado en un plazo de 30 (treinta) días naturales a partir de que se le notifique el incumplimiento al Cliente; g) Si ocurre cualquier otra causa de vencimiento anticipado prevista por la ley o por este Contrato; h) Si se reciben instrucciones por parte de autoridades competentes; y i) En general el incumplimiento del Cliente de cualquiera de los términos del presente Contrato. Al efecto bastará que se constate el incumplimiento para que proceda la rescisión. El Cliente, podrá solicitar la rescisión

del presente Contrato: a) Por cobros indebidos por parte de Nea, siempre y cuando, previo dictamen, sea(n) declarados como improcedentes, y b) Por cualquier incumplimiento por parte de Nea a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

TRIGÉSIMO PRIMERA.- VIGENCIA. La vigencia del presente Contrato será por tiempo indefinido, pudiendo cualquiera de las Partes darlo por terminado en cualquier momento y sin responsabilidad alguna, conforme a lo establecido en el presente Contrato incluyendo lo descrito en la cláusula Trigésimo Segunda para la terminación por parte del Cliente.

TRIGÉSIMO SEGUNDA.- TERMINACIÓN. El Cliente podrá dar por terminado el Contrato en cualquier momento, bastando para ello la presentación de una solicitud por escrito a través de la App. En caso de terminación del Contrato por parte del Cliente, no será necesario que éste presente a Nea el Contrato respectivo. Nea deberá proporcionar al Cliente un acuse de recibo y clave de confirmación, o bien, un número de folio de dicha solicitud. Asimismo, Nea deberá cerciorarse de la autenticidad y veracidad de la identidad del Cliente y/o del Representante que formule la solicitud de terminación respectiva, para lo cual, Nea confirmará los datos del Cliente a través de los Medios Electrónicos pactados.

Recibida la solicitud, si no existen adeudos por parte del Cliente, Nea se obliga a dar por terminado el Contrato a más tardar el Día Hábil siguiente a aquel en que reciba dicha solicitud. En caso de existir algún adeudo, Nea comunicará al Cliente el importe de los mismos a más tardar el Día Hábil siguiente al de la recepción de la solicitud. Asimismo, el Día Hábil siguiente al de la recepción de la solicitud, Nea informará al Cliente el importe de los adeudos calculados a una fecha futura determinada, a fin de que el Cliente los liquide. En este supuesto, el Contrato se dará por terminado el mismo Día Hábil en que sea liquidado el adeudo. Las Tarjetas se cancelarán a la presentación de la solicitud de terminación del presente Contrato.

Una vez ingresada la solicitud de terminación, Nea bloqueará y cancelará la Tarjeta Virtual y, en su caso, la Tarjeta Física, por lo que cualquier cargo que se registre a partir del momento de la citada cancelación, no podrá ser imputado al Cliente. En la fecha que se dé por terminada el Contrato, Nea deberá entregar al Cliente cualquier saldo que éste tenga a su favor, por cualquier medio que el propio Cliente indique, deduciendo en su caso, las Comisiones y cualquier otra cantidad que en términos del presente Contrato y de las disposiciones aplicables, pueda resultar a cargo del Cliente. Realizado el pago por parte del Cliente, a satisfacción de Nea, ésta deberá poner a disposición del Cliente un documento, o bien un estado de cuenta, en el que conste el fin de la relación contractual, la cancelación de los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato que se dé por terminado y la inexistencia de adeudos entre las Partes.

En caso de terminación del Contrato mediante solicitud expresa del Cliente, Nea deberá cancelar, sin responsabilidad a su cargo, la domiciliación del pago de bienes y servicios con cargo a las cuentas correspondientes, con independencia de quién conserve la autorización del Cliente de los cargos correspondientes. Dicha terminación surtirá efectos a más tardar el Día Hábil siguiente a aquel en que Nea reciba la solicitud correspondiente, por lo que a partir de dicha fecha se rechazará cualquier cargo por dicho concepto.

TRIGÉSIMO TERCERA.- MANIFESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO. El consentimiento del Cliente se

manifestará mediante la conjunción de los siguientes signos inequívocos: a) FAD; b) NIP; c) Seleccionando las casillas de aceptación conocidas como "checkbox"; y d) Dando clic al botón denominado "Aceptar" que podrá tener dicha leyenda o alguna otra que permita consentir al Cliente su conformidad con el contenido del mensaje mostrado a través de la App.

El Cliente manifiesta su conformidad en el sentido de que los signos inequívocos antes indicados constituirán prueba plena de la manifestación expresa de su consentimiento en la aceptación de todos y cada uno de los términos y condiciones contenidos y derivados del presente Contrato, así como incluyendo, sin limitar, la Autorización de Consulta de Historial Crediticio con Sociedades de Información Crediticia durante la Vigencia del Crédito, y el Aviso de Privacidad que forman parte integrante del presente Contrato.

Por lo anterior, el Cliente manifiesta su conformidad para que Nea mantenga el registro de los signos inequívocos a que se refiere la presente cláusula en los Medios Electrónicos y por el tiempo que estime conveniente y/o necesario, así como que dichos registros puedan ser exhibidos, ofrecidos y/o presentados como prueba ante cualquier autoridad competente.

TRIGÉSIMO CUARTA.- VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES. El Cliente le atribuye plena validez a las obligaciones que asume conforme al presente Contrato, ya que el mismo, no está viciado de nulidad, error, dolo, lesión o cualquier otro vicio de voluntad.

TRIGÉSIMO QUINTA.- AUTONOMÍA DE LAS DISPOSICIONES. En caso de que una o más disposiciones contenidas en este Contrato, o la aplicación de las mismas en cualquier circunstancia, sea declarada como inválida, ilegal o no

susceptible de ejecución en cualquier aspecto o motivo, la validez, legalidad y el ejercicio de cualquiera de dichas disposiciones en cualquier otro aspecto y de las disposiciones restantes de este Contrato, no serán limitadas o afectadas en manera alguna.

TRIGÉSIMO SEXTA.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

El Cliente se obliga al debido cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato, incluso en presencia de hechos o acontecimientos de caso fortuito y/o de fuerza mayor.

TRIGÉSIMO SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. En caso de controversia serán competentes los tribunales, y aplicables las leyes, de la Ciudad de México, renunciando las Partes a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio o por cualquier otra causa les corresponda o pudiera corresponderles, ya sea en el presente o futuro.

TRIGÉSIMO OCTAVA.- LUGAR Y FECHA DE FIRMA.

Las Partes reconocen el alcance y efectos de este Contrato, obligándose en todos y cada uno de sus términos, por lo que el Cliente otorga su consentimiento de manera expresa e irrevocable. Para efectos de este Contrato se entenderá como lugar y fecha de firma los señalados en la primera disposición del Crédito por medio de la Tarjeta, quedando un ejemplar a disposición del Cliente en la plataforma para impresión. De conformidad con el artículo 80 del Código de Comercio y en términos de lo dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil Federal, se entenderá que este Contrato quedará perfeccionado desde el momento en que se seleccione el recuadro de "Acepto Términos y Condiciones". En caso de que el Cliente no acepte en forma absoluta y completa los términos y condiciones de este Contrato, deberá abstenerse de dar clic en dicho recuadro.